

NORCHAYA BINTI TALIB

lwn

AZMI BIN SHAROM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel), Pada 09hb. Mac 2018/21 Jamadilakhir 1439H]

Rayuan No. 10000-028-0020-2017

[Tuntutan Hadhanah – Seksyen 83 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Encik Mohd Fakhrurrazi bin Mohd Hanapi al-Hafiz daripada Tetuan Fakhrurrazi & Associates*

Pegum Syarie Responden : *Puan Siti Noor Kamilah binti Mat Jusoh daripada Tetuan Noor Kamilah & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas sebahagian perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes no. 10200-028-0170-2014 yang telah diputuskan pada 13/02/2017. Perintah tersebut sepertimana berikut:

- 1.1 Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak-anak bernama Ali bin Azmi (No Sijil Kelahiran: 090742) dan Nadia binti Azmi (No Kad Pengenalan : 040107-10-0172) (selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut) diberikan kepada Plaintiff selaku Bapa Kandung.*

- 1.2 *Mahkamah memerintahkan bahawa Defendan (ibu) hendaklah diberikan hak lawatan dan bermalam bersama anak-anak tersebut pada minggu pertama (1) dan ketiga (3) setiap bulan. Defendan atau wakil dibenarkan mengambil anak-anak tersebut di kediaman Plaintiff atau mana-mana lokasi yang dipersetujui bermula jam 6.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan kepada Plaintiff pada hari Ahad tidak lewat jam 6.00 petang.*
- 1.3 *Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.*
- 1.4 *Mahkamah memutuskan Perintah Interim Hadhanah melalui Permohonan no. 10200-038-0225-2014 pada 02 Oktober 2014 dan Perintah Sementara Hadhanah melalui Saman No 10200-028-0170-2014 pada 01 Julai 2015 hendaklah dibatalkan.*

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 23/02/2017 dan seterusnya memfailkan alasan rayuannya bertarikh 17/04/2017 dengan memplidkan empat (4) alasan rayuan di muka surat 216-218 Rekod Rayuan iaitu :-

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan hak jagaan ke atas kedua-dua anak tersebut diberikan kepada Responden selaku bapa kandung sedangkan dalam Pernyataan Tuntutan Responden menuntut hak lawatan dan bersama sahaja dan bersetuju hak jagaan anak-anak tersebut diberikan kepada Perayu, malah pihak Responden dan/atau Peguam Syarienya tidak

pernah di dalam mana-mana peringkat memohon dari Mahkamah untuk membuat pindaan secara lisan mahupun bertulis di dalam Pernyataan Tuntutannya untuk menuntut hak jagaan ke atas anak-anak tersebut.

- b) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila telah berpegang dan membuat keputusan berdasarkan keterangan dan keputusan anak-anak yang telah diambil kira dua (2) tahun sebelum Perintah dikeluarkan, di mana ia menunjukkan Mahkamah telah mempunyai keputusan sebelum perbicaraan diselesaikan, serta Mahkamah hanya berpuas hati dengan jawapan anak-anak tersebut yang masih tidak tetap pemikirannya tanpa bertanya secara terperinci kenapa mereka lebih memilih untuk tinggal bersama bapa dan tidak menyelidik secara lebih mendalam sebab dan alasan sebenar kenapa mereka tidak mahu tinggal bersama ibu.
- c) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil berat mengenai persoalan isu akidah seseorang penjaga/hadhin dan hanya memfokuskan berkenaan tiada pembuktian oleh Perayu mengenai Responden pernah didakwa oleh pihak berwajib berkenaan isu akidahnya, di mana secara tidak langsung membuktikan bahawa YA Hakim tidak mengambil kira dan tidak menggunakan keterangan dan ikrar Perayu dan saksi-saksinya mengenai pegangan akidah, sikap dan perilaku sebenar Plaintiff; dan
- d) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira mengenai kebajikan dan keperluan anak-anak tersebut terutama dari segi keperluan fizikal dan rohani yang

selama ini diuruskan sepenuhnya oleh Perayu, terutama anak kedua (perempuan) pihak-pihak yang kini sedang meningkat dewasa yang memerlukan lebih perhatian daripada seorang ibu berbanding dibesarkan oleh seorang bapa yang tinggal bersama dua (2) orang abang.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 28/01/1995 di Petaling, Selangor dan telah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling pada 03/01/2006.

[4] Hasil pernikahan, mereka telah dikurniakan dua (2) orang cahaya mata iaitu Ali bin Azmi (No Sijil Kelahiran: 090742) dan Nada binti Azmi (No Kad Pengenalan: 040107-10-0172).

[5] Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan terhadap anak-anak tersebut pada 27 Mac 2014. Semasa kes difailkan, anak-anak tersebut masing-masing telah berumur 15 tahun dan 10 tahun. Responden telah mengemukakan keterangan secara afidavit dan keterangan dua (2) orang saksi iaitu Sharom bin Ahmat dan Azlan bin Sharom. Perayu pula telah memberikan keterangan secara afidavit beserta keterangan tiga (3) orang saksi iaitu Siti Zaharah binti Jamaluddin, Norfizah binti Md Ali dan Abdul Manan bin Mat.

[6] Sepanjang kes induk berjalan, terdapat tiga (3) perintah lain yang telah diputuskan dan dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Yang Mulia ini iaitu:

- i) Perintah Interim Hadhanah bertarikh 02/10/2014 bagi Permohonan No 10200-038-0225-2014 (halaman 219-222 Rekod Rayuan);
- ii) Perintah Sementara Hadhanah bertarikh 01/07/2015 bagi Saman No 10200-028-0170-2014 (halaman 83-84 Rekod Rayuan Tambahan); dan
- iii) Perintah Semakan bertarikh 20/10/2015 bagi Permohonan No 10000-003-0002-2015 (halaman 223-224 Rekod Rayuan).

[7] Selanjutnya, pada 01/07/2015 anak-anak tersebut telah dipanggil untuk ditemu bual oleh Mahkamah bagi mendengar pilihan masing-masing. Mahkamah telah menetapkan 13/02/2017 untuk keputusan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Setelah kami meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan bahawa hak jagaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Responden selaku bapa kandung berdasarkan pilihan anak-anak.**

[9] Kami bersetuju alasan rayuan pertama Perayu ditolak kerana kami dapati isu tersebut tidak pernah dibantah atau ditimbulkan oleh Perayu ketika Responden memberi keterangan atau di peringkat awal perbicaraan. Di samping itu pihak-pihak juga telah berhujah dan Mahkamah telah membuat keputusan.

[10] **Merujuk kepada alasan rayuan kedua**, Perayu berhujah bahawa Mahkamah telah berpegang pada keterangan dan keputusan yang diberikan oleh anak-anak tersebut pada 1 Julai 2015 iaitu dua (2) tahun sebelum perintah dikeluarkan. Adalah tidak relevan jika Mahkamah masih menggunakan keterangan dan keputusan anak-anak tersebut kerana keterangan tersebut telah direkodkan oleh pihak Mahkamah dua (2) tahun sebelum perintah dikeluarkan. Hakikatnya Mahkamah perlu bertanya kembali kepada anak-anak tersebut tentang pilihan masing-masing. Ini kerana tempoh dua (2) tahun tersebut adalah tempoh yang sangat panjang dan ada kemungkinan anak-anak tersebut boleh berubah fikiran. Dalam perkara ini Perayu merujuk kes *Harwati binti Zakaria lwn Engku Aminuddin bin Engku Ibrahim, JH 41 [2015], hal. 25-26*, di mana dalam kes tersebut Hakim Bicara telah bertanya semula tentang keputusan pilihan anak-anak untuk tinggal bersama siapa sebelum membuat keputusan. Selain itu Perayu juga berhujah bahawa Mahkamah hanya berpuas hati dengan jawapan anak-anak tersebut yang masih tidak tetap pemikirannya tanpa bertanya secara terperinci kenapa mereka memilih untuk tinggal bersama bapa dan Mahkamah tidak menyelidik secara lebih mendalam sebab dan alasan sebenar kenapa mereka tidak mahu tinggal bersama ibu. Perayu menegaskan, sekalipun anak-anak tersebut boleh memilih untuk membuat keputusan tinggal dengan penjaga pilihan masing-masing, namun apa yang paling utama adalah Mahkamah perlu mengambil kira faktor-faktor kebajikan anak-anak dalam menentukan hadhanah.

[11] Responden dalam menjawab hujah Perayu menegaskan bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam berpegang dan membuat keputusan berdasarkan keterangan dan keputusan anak-anak tersebut yang telah diambil dua (2) tahun sebelum perintah dikeluarkan berdasarkan peruntukan seksyen 85(1) dan (2)

Enakmen Undang-undang Keluarag Islam (Negeri Selangor) 2003. Dalam kes rayuan ini pula anak-anak tersebut masing-masing telah berumur 16 tahun dan 11 tahun ketika keterangan mereka diambil oleh Mahkamah. Fakta ini sudah jelas menunjukkan bahawa pada waktu keterangan anak-anak tersebut diambil, mereka telahpun mencapai umur mumaiyiz. Maka tidak menjadi permasalahan sekiranya Mahkamah mengambil kira pilihan anak-anak tersebut.

[12] Kami telah meneliti alasan penghakiman Hakim Bicara di muka surat 201-210 Rekod Rayuan. Kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah mengulas berkaitan kewajaran anak membuat pilihan di perenggan 19-25 Alasan Penghakiman. Seterusnya Hakim Bicara telah menyatakan dapatannya:-

“... berdasarkan peruntukan dan autoriti-autoriti di atas, Mahkamah berpandangan bahawa konsep pilihan anak juga terpakai bagi situasi kes ini memandangkan anak-anak tersebut juga telah mencapai umur mumaiyiz. Oleh yang demikian anak-anak tersebut wajar dipanggil dan diberi peluang membuat pilihan...”

“... Mahkamah berpandangan bahawa anak-anak ini hendaklah diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal sama ada Plaintiff mahupun Defendan. Justeru itu, Mahkamah berpendapat bahawa pandangan anak-anak tersebut hendaklah diterima oleh Mahkamah ini...”

[13] Kami juga mendapati Hakim Bicara telah memanggil anak-anak tersebut untuk ditemu bual oleh Mahkamah pada 1 Julai 2015. Hasil daripada temu bual tersebut kami dapati Ali bin Azmi menyatakan “ ***Ali nak tinggal dengan bapa***” manakala Nada binti Azmi menyatakan “Saya nak tinggal dengan bapa” (rujuk nota keterangan di muka surat 51-53 Rekod Rayuan). Setelah menemu bual anak-anak tersebut, Hakim Bicara telah menjelaskan di muka surat 53 rekod rayuan bahawa:-

... Mahkamah berpuas hati bahawa anak-anak tersebut telah mumaiyiz untuk membuat pilihan. Oleh kerana kes ini permohonan hadhanah, Mahkamah meneruskan perbicaraan untuk melihat sama ada pihak Plaintiff boleh membuktikan kelayakan untuk menjaga atau tidak ...

Berdasarkan ulasan di atas kami dapati Hakim Bicara telah berpuas hati dengan sesi temu bual bersama anak-anak tersebut dan mengesahkan bahawa anak-anak tersebut telah mumaiyiz. Oleh itu tidak timbul isu sama ada keterangan anak-anak tersebut relevan atau tidak setelah berlalu tempoh dua tahun sebelum Mahkamah membuat keputusan. Merujuk pada kes ***Harwati binti Zakaria lwn Engku Aminuddin bin Engku Ibrahim*** yang diujahkan oleh Perayu, kami dapati Hakim Bicara dalam kes tersebut hanya bertanya semula pilihan bagi anak ketiga sahaja, bukan bertanya semula pilihan ketiga-tiga anak tersebut. Pertanyaan semula oleh Hakim Bicara terhadap pilihan anak ketiga adalah disebabkan faktor Mahkamah masih belum berpuas hati dengan pilihan yang telah dibuat oleh anak ketiga. Hal ini dapat dilihat di perenggan 12 Alasan Penghakiman bagi kes tersebut:-

“Pada tarikh 12.12.2013, YA Hakim Bicara tidak membuat sebarang perintah berkaitan hak hadhanah walaupun dua orang anak telah membuat pilihan. Pada hemat kami, YA Hakim Bicara masih belum berpuas hati dengan pilihan yang telah dibuat oleh anak ketiga di mana anak ketiga tersebut dilihat mengambil masa yang lama dan seolah-olah sukar untuk membuat pilihan. Anak ketiga ini hanya membuat pilihan bersama ibunya selama hampir 20 minit ditemubual oleh Hakim.

Berbeza dengan rayuan ini, Hakim Bicara telah berpuas hati dengan pilihan kedua-dua anak tersebut sepertimana ulasan yang telah diberikan oleh Hakim Bicara di atas. Oleh itu tidak timbul persoalan sama ada pilihan anak-anak tersebut relevan

atau tidak setelah berlalunya tempoh dua tahun atau perlunya Hakim Bicara bertanya semula berkenaan pilihan anak-anak.

[14] Setelah mengesahkan anak-anak tersebut mumaiyiz, adakah perlu bagi Mahkamah menyelidik secara lebih mendalam sebab dan alasan kenapa mereka membuat pilihan untuk tinggal bersama ibu atau bapa. Sebelum menjawab persoalan ini ada baiknya kami jelaskan pengertian mumaiyiz berdasarkan pendapat fuqaha. *Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam Fiqh dan Perundangan Islam (terjemahan), Jilid IV, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1996, halaman 126* menjelaskan :-

Mumaiyiz ialah peringkat di mana kanak-kanak sudah boleh membezakan di antara yang baik dengan yang buruk dan di antara yang memberi faedah dengan yang memberi mudarat, serta dia dapat memahami makna ungkapan-ungkapan ayat secara umum. Umpamanya dia memahami makna "jual" itu sebagai melepaskan harta dan makna "beli" ialah mendapat milik.

Peringkat mumaiyiz bermula apabila umur seseorang kanak-kanak itu genap tujuh tahun kerana mulai umur tersebut barulah terdapat pada dirinya sifat *tamyiz*. Para fuqaha telah menetapkan bahawa umur minimum wujudnya sifat *tamyiz* ialah tujuh tahun (*Rujuk Abu Zahrah, al-Jarimah wal al-'Uqubah, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kaherah, halaman 462*). Apabila kanak-kanak tersebut telah mencapai peringkat mumaiyiz maka sifat penting yang ada pada dirinya ialah boleh membezakan di antara mana yang baik dengan mana yang buruk. Oleh itu apa jua keputusannya berkaitan pilihannya sama ada hendak tinggal dengan ibu atau bapa adalah diterima tanpa Mahkamah perlu mempersoalkan dengan lebih mendalam kerana kanak-kanak tersebut telah mempunyai sifat *tamyiz*. Hak mereka membuat pilihan

juga jelas diperuntukkan dalam seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya

Selain daripada itu kami juga mendapati Hakim Bicara telah mengulas berkaitan keharusan Mahkamah mendengar pilihan kanak-kanak yang telah mumaiyiz berdasarkan pandangan hukum syarak di perenggan 19-22 Alasan Penghakiman. Antaranya kami perturunkan semula petikan di dalam kitab *al Umm*, oleh Imam al-Shafie, Juzuk 5, halaman 99, Beyrut, Lebanon yang menyatakan :-

[قال الشافعي]:

فاذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج وماكانوا صغارا فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya:

“Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah yang sama maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka tujuh tahun atau lapan tahun dan mereka sempurna akal, mereka disuruh memilih di antara bapa atau ibunya dan mereka akan bersama dengan siapa yang dipilih.”

[15] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhalaf apabila membuat keputusan berdasarkan pilihan anak-anak tersebut untuk tinggal bersama bapanya memandangkan kedua-dua anak tersebut telah mencapai umur kecerdikan (*mumaiyyiz*) sebagaimana yang telah digariskan oleh syarak dan undang-undang. Pilihan anak-anak tersebut adalah menjadi keputusan kerana

ketika itu anak-anak tersebut telah mencapai umur yang dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[16] **Merujuk kepada alasan rayuan ketiga**, Perayu berhujah bahawa kepercayaan Responden yang agnostic dan tidak mempercayai Tuhan serta Hari Akhirat dibimbangi akan mempengaruhi sikap dan pemikiran anak-anak tersebut. Perayu merujuk alasan penghakiman Hakim biara di perenggan 33 dan 34, di mana Hakim Bicara telah menyenaraikan tujuh (7) syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi pengasuh atau hadhanah. Perayu bersetuju dengan pandangan Hakim Bicara di perenggan 34 Alasan Penghakiman bahawa “ *Plaintif adalah seorang yang beragama Islam, muallaf, sempurna dan sihat akal fikiran, tidak pernah disabitkan kesalahan jenayah syariah atau sivil. Namun Hakim Bicara tidak menyentuh mengenai syarat keempat iaitu yang dapat menjauhkan diri daripada melakukan yang haram dalam agama, seperti minum arak atau meninggalkan sembahyang yang wajib. Ini bererti orang yang fasik tidak berhak menjadi pengasuh*”.

[17] Responden dalam menjawab isu ini berhujah bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memutuskan bahawa tiada pembuktian oleh Perayu mengenai Responden pernah didakwa oleh pihak yang berwajib berkenaan isu akidah kerana Perayu telah gagal membuktikan dakwaannya itu bagi menunjukkan Responden tidak layak dan/atau hilang kelayakan daripada mendapat hak jagaan terhadap kedua-dua anak tersebut.

[18] Untuk isu ini kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di muka surat 208 Rekod Rayuan. Hakim Bicara menyatakan :-

“ 31. Dalam hal ini Mahkamah mendapati Defendan hanya mengemukakan laporan aduan kepada Pegawai Penguatkuasa Agama yang telah ditandakan sebagai ‘D-3’ Ikatan Dokumen Defendan. Mahkamah berpendapat sungguhpun laporan aduan telah dikemukakan namun Defendan gagal membuktikan bahawa pihak Jabatan Agama Islam Selangor telah membuat pendakwaan atau sebarang pensabitan kepada Plaintiff atas kesalahan sepertimana aduan Defendan”

Seterusnya kami telah meneliti affidavit keterangan Perayu dan saksi-saksi serta nota keterangan, kami berpuas hati bahawa dakwaan Perayu berkaitan kepercayaan Responden yang agnostic dan tidak mempercayai Tuhan serta Hari Akhirat hanya disandarkan kepada laporan aduan yang ditandakan sebagai ‘D-3’ dan tidak disokong oleh keterangan saksi-saksi yang dipanggil. Keterangan Saksi Kedua yang nampak Responden dan kawan-kawan masuk ke dalam Sid’s Pub pula tidak kuat kerana tidak boleh digunakan untuk mensabitkan apa-apa kesalahan terhadap Responden. Oleh sebab itu kami bersetuju bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak dakwaan Perayu berkaitan agnostic dan tidak mempercayai Tuhan serta Hari Akhirat.

[19] **Merujuk pada alasan rayuan keempat**, Perayu berhujah bahawa sebagai ibu Perayu telah menyediakan segala keperluan anak-anak tersebut dari segi makan minum, pakaian dan tempat tinggal kepada anak-anak tersebut di mana sebelum ini juga semuanya diuruskan dan disediakan sendiri oleh Perayu. Responden sebagai bapa sejak dari dalam perkahwinan lagi tidak pernah memperuntukkan nafkah buat keluarga. Anak-anak tersebut tidak tahu menahu atau sedar akan perkara ini sehinggalah anak-anak tersebut tinggal bersama Responden tanpa kehadiran ibu iaitu Perayu. Kebajikan anak-anak harus diutamakan berbanding kebajikan ibu bapa. Perayu seterusnya merujuk beberapa kes antaranya kes *Rabiatul Aziemah*

binti Alias lwn Norsuhaimie bin Musa, JH 41 [2015] hal.297-297 dan Kes Hasanah binti Abdullah lwn Ali Muda, JH 13, hal. 159 berkaitan tidak eloknya bertukar-tukar hak jagaan yang boleh memberi kesan terhadap anak-anak.

[20] Responden pula berhujah bahawa Hakim Bicara telah mengambil kira mengenai kebajikan dan keperluan anak-anak tersebut terutama dari segi fizikal dan rohani sepertimana di perenggan 28 dan 29 Alasan Penghakiman.

[21] Kami dapati fakta penting dalam rayuan ini ialah anak-anak tersebut, masing-masing telah berumur 15 tahun dan 10 tahun semasa kes difailkan iaitu dalam lingkungan umur mumaiyiz. Kes-kes yang dirujuk oleh Perayu di atas adalah melibatkan hadhanah bagi anak-anak yang belum mumaiyiz, oleh itu pendekatan Mahkamah dalam mengendalikan kes-kes tersebut adalah berbeza berbanding kes ini. Bagi kes hadhanah yang melibatkan kanak-kanak yang telah mumaiyiz pilihan kanak-kanak harus diambil kira oleh Mahkamah selain daripada kemahuan-kemahuan ibu bapa dan faktor kebajikan kanak-kanak. Dalam kes ini kami dapati di Perenggan 27 Alasan Penghakiman, Hakim Bicara telah menyatakan dapatannya :-

“Pada 1 Julai 2015, anak-anak tersebut iaitu Ali bin Azmi dan Nada binti Azmi telah hadir dan ditemu bual oleh Mahkamah ini. Selepas kanak-kanak tersebut ditemu bual oleh Hakim, Ali bin Azmi telah membuat pilihan untuk tinggal bersama dengan bapanya (Plaintif). Manakala bagi anak bernama Nada bin Azmi juga telah membuat pilihan untuk tinggal bersama dengan bapanya (Plaintif).

[22] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut di atas, kami berpuas hati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kekhilafan Hakim Bicara yang

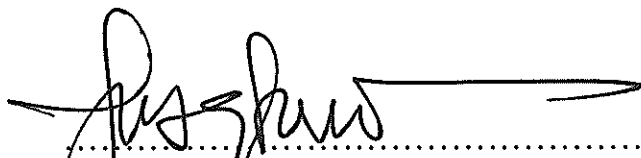
mewajarkan kami untuk campur tangan dalam perintah Mahkamah Tinggi Syariah.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- [1] Rayuan Perayu ditolak.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10200-028-0170-2014 pada 13/02/2017 adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **Y.A.A DATO' HAIL YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

